

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5535/2534

บริษัท แปซิฟิค เทเอซิส เอ็นจิเนียริง
จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

ของรายพิพาทที่โจทก์นำเข้าห่างจากวันที่นำเข้าครั้งแรกก่อน 7 วันซึ่งราคาอันแท้จริงในท้องตลาดยุติกันว่ามีราคาเครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐ ไม่น่าที่ราคาของของที่นำเข้าจะทันได้เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อของที่นำเข้ามาเป็นของชนิดเดียวกันจากบริษัทผู้ผลิตขายในต่างประเทศบริษัทเดียวกัน แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นของที่ผลิตในคราวเดียวกัน เพราะระยะเวลา 7 วัน ไม่น่าจะผลิตของต่างคราวกันเป็นจำนวนมากได้ เป็นไปไม่ได้ว่าเมื่อของนั้นนำเข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว จะมีราคาที่ยาวโดยไม่ขาดทุนเท่ากับราคาที่กำหนดไว้ในประเทศของผู้ผลิต ต้องถือว่าราคาของการนำเข้าคราวก่อนที่โจทก์จำเลยรับกันว่ามีราคาเครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 2.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อวิทยุติดตามตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดเครื่องหมายการค้า "มอโตโรล่า" จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในราคาเครื่องละ 153 เหรียญสหรัฐ ราคาเอฟ.โอ.บี. ค่าขนส่งทางอากาศ ค่าสินค้าผ่านท่าและค่าเบี้ย

ประกันอีกต่างหาก ซึ่งเมื่อรวมค่าภาระต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยแล้วจะตกราคาเครื่องละ 154.53 เหรียญสหรัฐ ถึงเครื่องละ 157.30 เหรียญสหรัฐราคา ซี.ไอ.เอฟ. แล้วแต่ค่าขนส่งและค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องเสียจริง โดยโจทก์ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้ารวม 17 ฉบับ ขอเสียภาษีอากรต่อจำเลยในพิกัดประเภท 8,527.90 เจ้าพนักงานของจำเลยตรวจสอบแล้วไม่พอใจราคาสินค้าตามที่โจทก์ซื้อมาและแสดงไว้ ได้ให้โจทก์เพิ่มราคาสินค้าจากราคาที่ซื้อมาจริงลงในใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อเสียภาษีให้ครบถ้วนตามจำนวนที่เจ้าพนักงานจำเลยได้กำหนดเป็นเครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐราคา เอฟ.ไอ.บี. ซึ่งโจทก์ต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อจะนำของออกจากอารักขาของกรมศุลกากรจำเลย โดยโจทก์ได้ชำระภาษีอากรในส่วนที่เจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินเพิ่มเกินไปรวมทั้งสิ้น 1,123,507 บาท โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งราคา ต่อมากองวิเคราะห์ราคาของจำเลยแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้โจทก์ทราบว่า เจ้าหน้าที่ได้ประเมินราคาโดยชอบแล้ว ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยและได้แจ้งให้กรมศุลกากรทบทวนพิจารณาอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของจำเลย ราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อมาโรงงานผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดราคาขายเอง ถือได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด การประเมินราคาสินค้าโจทก์เพิ่ม เป็นการไม่ชอบขอให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ 1,123,507 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยคืนเงินภาษีอากรตามฟ้อง เพราะการชำระภาษีอากรของโจทก์เป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้นแล้ว กล่าวคือสินค้าวิญญูติดตามตัวครบชุดสมบูรณ์ซึ่งโจทก์นำเข้า มีราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ณ เวลาและสถานที่ที่โจทก์นำของเข้าสำเร็จเป็นเงินเครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐราคา เอฟ.ไอ.บี. มิใช่ราคาเครื่องละ 153 เหรียญสหรัฐ ราคา เอฟ.ไอ.บี. ก่อนที่โจทก์จะนำสินค้าวิญญูติดตามตัวครบชุดสมบูรณ์ตามใบขนสินค้าขาเข้าจำนวน 17 ฉบับ ตามฟ้องเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น โจทก์เคยนำวิญญูติดตามตัวซึ่งเป็นสินค้าชนิด แบบ คุณภาพประเภท เมืองกำเนิด และพิกัดอัตราศุลกากรเช่น

เดียวกันเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านพิธีการทางศุลกากรของจำเลยตามกฎหมาย โดย
สำแดงราคาเป็นเงินเครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐ ราคา เอฟ.โอ.บี. ที่โจทก์ชำระเงิน
ภาษีอากรเพิ่มต่อจำเลยเป็นเงินรวม 1,123,507 บาท จึงเป็นการถูกต้องและชอบ
ด้วยกฎหมายในขณะนั้นทุกประการแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อตามที
สำแดงไว้ในใบขนสินค้าคือเครื่องละ 153 เหรียญสหรัฐเป็นราคาอันแท้จริงในท้อง
ตลาด ให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์จำนวน
1,123,507 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยมีว่าราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาดของของที่โจทก์นำเข้าคราวที่พิพาทกันนี้จะมีราคาเท่าที่โจทก์สำแดงไว้ใน
ใบขนสินค้าขาเข้าหรือมีราคาตามราคาที่เจ้าพนักงานประเมิน พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า
ของชนิดเดียวกันที่โจทก์นำเข้าที่เป็นกรณีพิพาทนี้ โจทก์เคยนำเข้าเมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2531 โดยสำแดงราคาไว้เครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐและเจ้าพนักงานก็
เรียกเก็บค่าอากรตามที่โจทก์สำแดงดังกล่าว จึงเป็นอันถือได้ว่าทั้งโจทก์และจำเลย
ยอมรับกันว่าราคาที่นำเข้าคราวนั้นเครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐ เป็นราคาอันแท้จริง
ในท้องตลาดและราคาที่โจทก์เคยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และใบกำกับสินค้า
เอกสารหมายเลข 166 และ 167 ซึ่งนำเข้ามาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531
โจทก์สำแดงราคาไว้เครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐซึ่งโจทก์จำเลยไม่ได้โต้แย้งกันใน
เรื่องราคาดังกล่าว จึงต้องถือว่าโจทก์จำเลยยอมรับว่าราคานั้นเป็นราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาดของของที่โจทก์นำเข้า ได้พิจารณาชนิดของของที่โจทก์นำเข้าตามที่
ปรากฏในใบขนสินค้าขาเข้าและใบกำกับสินค้า เอกสารหมายเลข 166 และ

167 กับชนิดของของที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาเข้าที่เป็นกรณีพิพาททั้ง 17 ฉบับแล้ว ปรากฏว่าใบขนสินค้าขาเข้าทั้งสองครั้งระบุไว้เป็นภาษาไทยอย่างเดียวกันว่า วิทยุ ติดตามตัวครบชุด และระบุ MODEL A04 JRC 5961 A เช่นเดียวกัน และได้เสีย อากรณ์ำเข้าในพิกัดประเภทเดียวกัน กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่าของที่โจทก์นำเข้ามา ตามใบขนสินค้าขาเข้าทั้ง 17 ฉบับ ที่เป็นกรณีพิพาทเป็นของชนิดเดียวกับที่โจทก์นำเข้ามา ตามใบขนสินค้าขาเข้า และใบกำกับสินค้าเอกสารหมายเลข 166 และ 167 ตามใบขนสินค้าขาเข้าที่โจทก์นำเข้ามาทั้ง 17 ฉบับที่พิพาทเป็นการนำเข้าระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2531 ซึ่งโจทก์สำแดงราคาที่น่าเข้าในราคาเครื่องละเท่า ๆ กัน แสดงว่าของที่โจทก์นำเข้าในทุกคราวมีราคาเท่ากัน การนำเข้าที่เป็นกรณี พิพาทโจทก์นำเข้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2531 ซึ่งห่างจากวันที่ที่นำเข้าครั้งแรก ก่อนซึ่งราคาอันแท้จริงในท้องตลาดยุติกันว่ามีราคาเครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐใน ระยะเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น ไม่น่าที่ราคาของของที่นำเข้าจะทันได้เปลี่ยนแปลงไป และในเมื่อของที่นำเข้ามาเป็นของชนิดเดียวกันจากบริษัทผู้ผลิตขายในต่างประเทศ บริษัทเดียวกัน การที่นำเข้ามาห่างกันเพียง 7 วันเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าน่าจะเป็น ของที่ผลิตในคราวเดียวกัน เพราะระยะเวลา 7 วันนั้น เห็นได้ว่าไม่น่าจะผลิตของ ต่างคราวกันเป็นจำนวนมากได้ ทั้งเมื่อได้พิจารณาตามหนังสือที่บริษัทต่างประเทศ ติดต่อกับโจทก์เกี่ยวกับราคาของของที่โจทก์นำเข้าตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 15 ซึ่งโจทก์อ้างว่าโจทก์สำแดงราคา เอฟ.โอ.บี ในใบขนสินค้าขาเข้าเครื่องละ 153 เหรียญสหรัฐ เพราะบริษัทผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้น และต้นทุนลดลง แล้ว เห็นว่าราคาตามจำนวนที่กล่าวนั้นเป็นราคาจัดเก็บเฉพาะภายในประเทศ อัน หมายถึงราคาภายในประเทศของผู้ผลิตซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อของนั้นนำเข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว จะมีราคาที่ขายโดยไม่ขาดทุนเท่ากับ ราคาที่กำหนดไว้ในประเทศของผู้ผลิต ประกอบกับราคาสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 15 เป็นราคาตามแบบ A 04 JRB 5961 A ซึ่งเป็นสินค้าคนละแบบกับ

สินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าที่พิพาท ซึ่งเป็นแบบ A 04 JRB 5961 A ราคาของสินค้าตามเอกสารดังกล่าวย่อมแตกต่างกับราคาสินค้าที่พิพาท ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าราคาที่โจทก์สำแดงนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของของที่โจทก์นำเข้าซึ่งห่างจากเวลาที่โจทก์นำเข้าในคราวก่อนเพียง 7 วัน จึงน่าจะเป็นราคาเดียวกันในการนำเข้าคราวก่อนโจทก์จำเลยรับกันว่าของที่นำเข้ามีราคาเครื่องละ 177 เหรียญสหรัฐ การที่เจ้าพนักงานประเมินถือเอาราคาดังกล่าวมาประเมินเรียกอากรเพิ่มจึงเป็นการประเมินจากราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของของที่โจทก์นำเข้า เป็นการประเมินชอบแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้จำเลยคืนเงินตามที่เรียกร้องมาในฟ้องได้..."

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ